

韓國銀行定款

制定 1950. 6. 5. 第1次 金通委 議決.
改正 1954. 1. 21. 第124次 金通委 議決.
改正 1956. 6. 28. 第35次 金通委 議決.
改正 1957. 1. 29. 第3次 金通委 議決.
改正 1959. 5. 21. 第15次 金通委 議決.
改正 1959. 5. 26. 第16次 金通委 議決.
改正 1959. 6. 4. 第18次 金通委 議決.
改正 1961. 7. 6. 第23次 金通委 議決.
改正 1962. 5. 28. 第1次 金通運委 議決. 1962. 6. 21 財務部長官承認(條件附)
改正 1962. 6. 29. 第10次 金通運委 議決. 1962. 6. 29 財務部長官承認
改正 1962. 12. 6. 第32次 金通運委 議決. 1963. 1. 7 財務部長官承認
改正 1963. 12. 27. 第42次 金通運委 議決. 1964. 1. 17 財務部長官承認
改正 1966. 3. 17. 第14次 金通運委 議決. 1966. 3. 19 財務部長官承認
改正 1967. 1. 23. 第4次 金通運委 議決. 1967. 2. 3 財務部長官承認
改正 1968. 12. 27. 第48次 金通運委 議決. 1969. 1. 14 財務部長官承認
改正 1969. 8. 7. 第25次 金通運委 議決. 1969. 9. 12 財務部長官承認
改正 1972. 5. 18. 第16次 金通運委 議決. 1972. 5. 24 財務部長官承認
改正 1973. 2. 1. 第4次 金通運委 議決. 1973. 2. 16 財務部長官承認
改正 1974. 6. 20. 第18次 金通運委 議決. 1974. 7. 6 財務部長官承認
改正 1975. 5. 15. 第15次 金通運委 議決. 1975. 5. 16 財務部長官承認
改正 1975. 6. 5. 第16次 金通運委 議決. 1975. 6. 12 財務部長官承認
改正 1976. 11. 18. 第31次 金通運委 議決. 1976. 11. 18 財務部長官承認
改正 1977. 7. 7. 第18次 金通運委 議決. 1977. 7. 27 財務部長官承認
改正 1979. 2. 15. 第2次 金通運委 議決. 1979. 2. 26 財務部長官承認
改正 1979. 11. 1. 第26次 金通運委 議決. 1979. 11. 27 財務部長官承認
改正 1980. 9. 4. 第19次 金通運委 議決. 1980. 9. 6 財務部長官承認
改正 1982. 10. 7. 第20次 金通運委 議決. 1982. 10. 20 財務部長官承認

第1章 總則

第1條 (設立과 名稱) 當銀行은 韓國銀行法에 依하여 設立되며 韓國銀行이라 稱한다.

第2條 (目的) 當銀行의 主要目的은 아래와 같다.

1. 韓國經濟發展을 위한 國內通貨價値의 安定
2. 銀行 信用制度의 健全化와 그 機能向上에 依한 經濟發展과 國家資源의 有効한 利用의 圖謀

第3條 (本店 支店 出張所 및 事務所) 當銀行은 本店을 서울特別市에 두고 國內支店을 釜山直轄市, 大邱直轄市, 木浦市, 光州市, 全州市, 大田市, 清州市, 春川市, 仁川直轄市, 濟州市, 水原市, 馬山市, 江陵市, 蔚山市에 國外事務所를 美合衆國 뉴욕州 「뉴욕市」와 獨逸聯邦共和國 「프랑크푸르트」市, 日本國 東京都, 英國 「런던」市, 「싱가포르」國 「싱가포르」市, 「프랑스」國 「파리」市에 두며 金融通貨運營委員會의 定하는 바에 依하여 國內外에 代理店을 둘수 있다. (1982. 10. 7.개정)

第4條 (定款의 變更) 當銀行은 定款을 變更하고자 할 때에는 金融通貨運營委員會의 議決을 거쳐 財務部長官의 承認을 얻어야 한다.

第5條 (公告) 當銀行의 公告는 官報와 서울特別市에서 發刊되는 1以上の 日刊新聞에 掲載하여야 한다,

第2章 金融通貨運營委員會

第6條 (金融通貨運營委員會의 機能과 權限) ① 金融通貨運營委員會는 法令 및 定款에 規定된 모든 權限을 가지며 義務를 履行한다.

② 金融通貨運營委員會는 當銀行의 義務, 運營, 管理는 指示 監督한다.

③ 金融通貨運營委員會는 第1項 및 第2項의 職務를 遂行하기 爲하여 必要한 規程, 指示를 發할 수 있다.(1982. 10. 7.개정)

④ 金融通貨運營委員會는 總裁의 推薦 또는 提請에 依하여 第15條에 規定하는 任員과 第23條에 規定하는 高級職員을 任免하며 報酬의 基準을 定 하고 其他 職員의 任免과 報酬基準의 決定은 總裁에게 委任한다. 다만, 韓國銀行法에 別除 規定이 있는 境遇에는 同規定의 定하는 바에 依한다.(1982. 10. 7.개정)

第7條 (定期會議) ① 金融通貨運營委員會는 每月 第1, 第3 木曜日에 當銀行 本店에서 定期會議를 開催하여야 한다.

② 定期會議開催豫定日이 公休日인 때에는 그 公休日の 前日 또는 金融通貨運營委員會가 前會議에서 指定한 날에 開催하여야 한다.

③ 總裁는 會議의 日時와 會議事項을 記載한 書面을 委員住所錄에 記入된 各委員의 住所에 開會2日前까지 通知하여야 한다. 다만, 緊急을 要하는 事項으로서 出席委員 全員の 同意가 있을 境遇에는 그러하지 아니하다.(1982. 10. 7.개정)

第8條 (臨時會議) ① 第7條의 規定에 不拘하고 必要하다고 認定할 때에는 財務部長官 또는 總裁, 財務部長官과 總裁가 모두 有故時에

는 財務部次官 또는 副總裁가 金融通貨運營委員會 臨時會議을 召集할 수 있으며 過半數의 委員이 會議事項과 召集理由를 記載한 書面으로서 會議召集을 要求하는 때에는 遲滯없이 總裁 또는 副總裁가 會議을 召集하여야 한다.(1982. 10. 7.개정)

② 臨時會議을 召集함에는 會議의 日時, 場所와 會議事項을 記載한 書面을 委員住所錄에 記入된 各委員의 住所에 開會2日前까지 通知하여야 한다. 다만, 緊急을 要할 境遇에는 그러하지 아니하다.(1982. 10. 7.개정)

第9條 (再召集) 金融通貨運營委員會 會議開催의 境遇에 있어서 韓國 銀行法이 定하는 議事定足數에 達하지 못할 때에는 書面, 電信 또는 電話通知로 再召集할 수 있다.(1982. 10. 7.개정)

第10條 (會議錄) ① 金融通貨運營委員會의會議事項은 議事錄에 記載하고 議長 및 議事擔當部長이 이에 記名捺印하여야 한다.

② 金融通貨運營委員會에서 議決된 事項에 對하여 明白히 反對意思를 表示한 委員의 姓名은 議事錄에 記載하여야 한다.

③ 財務部長官이 아닌 委員이 金融通貨運營委員會會議을 召集하였을 때에는 總裁는 會議終了後 3日 以內에 그 議決된 事項을 財務部長官에게 報告하여야 한다.

第11條 (委員의 報酬와 旅費) ① 金融通貨運營委員會에 對하여는 報酬와 旅費를 支給한다.

② 第1項의 報酬와 旅費의 基準은 金融通貨運營委員會에서 決定한

다.(1982. 10. 7.개정)

第12條 (金融通貨運營委員會의 事務管掌) 總裁는 金融通貨運營委員會에 관한 事務를 管掌한다.

第3章 特別委員會

第13條 (融資委員會) ① 韓國銀行法 第74條 에 規定된 融資委員會는 當銀行에 對 한 融資申請과 其他 金融通貨運營委員會의 委任事項을 審査한다.

② 融資委員會는 副總裁, 理事, 融資擔當部長으로 構成하고 必要한 때에는 開會한다.

③ 融資委員會 運營에 關하여 其他 必要한 規程을 總裁가 이를 定한다.

第14條 (其他委員會) 金融通貨運營委員會 또는 總裁는 當銀行의 運營과 業務執行上 必要하다고 認定할 때에는 其他 委員會를 設置하고 그 權限과 義務를 定할 수 있다.

第4章 任員과 職員

第15條 (任員) 當銀行의 任員으로서 總裁, 副總裁 各1人, 理事 5人 以內, 監事 1人, 銀行監督院長 및 銀行監督院 副院長 各1人 및 銀行監

督院副院長補 3人을 以內를 둔다.

第16條 (任期) ① 總裁의 任期는 4年, 副總裁, 理事와 監事의 任期는 各各 3年, 銀行監督院長의 任期는 4年, 銀行監督院 副院長과 銀行監督院副院長補의 任期는 各各 3年으로 하되 重任될 수 있다.

② 第1項의 任期는 任命日로부터 起算한다.(1982. 10. 7.개정)

第17條 (總裁의 權限과 義務) ① 總裁는 韓國銀行의 最高執行者로서 法令, 定款, 金融通貨運營委員會가 別除로 定하는 規程에 依하여 當銀行의 業務, 運營, 管理를 統理하며 法令, 定款에 規定된 모든 權限을 가지며 義務를 履行한다.

② 總裁는 自己責任下에 法令 또는 定款에 依하여 特別히 規定되지 아니한 當銀行의 職員의 業務를 規定하는 權限을 가지며 또한 이 權限을 他職員에게 委任할 수 있다.

第18條 (副總裁의 職務) 副總裁는 總裁를 補佐하고 總裁가 事故가 있을 때에는 그 職務를 代行한다.

第19條 (理事의 職務) 理事는 總裁, 副總裁를 補佐하고 總裁가 委任한 權限을 가지며 總裁가 定하는 바에 依하여 業務를 分掌한다.

第20條 (監事の 職務) ① 監事는 金融通貨運營委員會에 直屬하여 常侍 韓國銀行業務의 監査와 檢査를 하며 그 結果를 隨時 金融通貨運營委員會에 報告하여야 한다.

② 監事는 每年 綜合檢査報告書를 金融通貨運營委員會에 提出하여 야 한다.

第21條（銀行監督院長의 職務） 銀行監督院長은 韓國銀行法, 銀行法 및 其他關係法令의 定하는 바에 따라 모든 金融機關의 監督과 檢査 行한다.

第22條（銀行監督院副院長의 職務） 銀行監督院副院長은 銀行監督院長을 補佐하며 院長이 事故가 있을 때에는 그 職務를 代行한다.(1982. 10. 7.개정)

第22條의2（銀行監督院長副院長補의 職務） 銀行監督院副院長補는 院長과 副院長을 補佐하고 銀行監督院長이 委任한 權限을 가지며 銀行監督院長이 定하는 바에 의하여 業務를 分掌한다.

第23條（高級職員） 當銀行의 高級職員으로서 部長, 局長, 獨立部署인 室의 室長, 支店長, 出張所長, 首席檢査役을 둔다.

第24條（高級職員의 職務） 高級職員은 法令, 定款, 金融通貨運營委員會, 總裁, 監事 및 銀行監督院長이 各其 委任한 權限을 가지며 義務를 履行한다.

第25條（監事補佐職員의 任免） 韓國銀行法 第27條의3 第3項에 規定된 監事を 補佐하는 職員中 高級職員은 總裁의 推薦에 의하여 金融

通貨運營委員會가 任免하되 總裁는 推薦에 앞서 監事와 協議하여야 하며, 下級職員의 任免은 監事와 協議하여 總裁가 行한다.(1982. 10. 7.개정)

第26條 (銀行監督院 所屬職員의 任免) 韓國銀行法 第29條 第7項에 規定된 銀行監督院 所屬職員中을 第23條에 規定하는 高級職員의 任免은 銀行監督院長의 推薦으로 總裁의 提請에 의하여 金融通貨運營委員會가 行 하며 下級職員의 任免은 銀行監督院長과 協議하여 總裁가 行한다.

第27條 (他職業從事의 制限) 當銀行의 任員과 職員은 各任命權者가 承認하는 境遇를 除外하고는 他職業에 從事할 수 없다.

第5章 義務와 그 執行

第28條 (業務) 當行은 韓國銀行法 第47條 乃至 第101條에 依한 다음 각호의 業務 및 其他 當銀行의 目的 達成에 必要한 業務를 營爲한다.(1982. 10. 7.개정)

1. 銀行券發行
2. 金融機關等の 預金の 受入
3. 金融機關의 業務에 대한 統制
4. 金融機關에 대한 貸出
5. 國庫金の 預受와 政府 및 政府代行機關과의 與受信
6. 公開市場에 있어서의 證券의 賣買

7. 國內通貨信用에 관한 政策의 樹立

第29條 (銀行券發行的 公告) 總裁는 金融通貨運營委員會가 政府의 承認을 얻어 銀行券 및 鑄貨의 規格, 貌樣, 種類를 定한 때에는 이를 公告하여야 한다.

第30條 (通貨量과 物價의 變動) 國民經濟의 均衡的 發展에 有害하다고 認定되는 通貨量과 物價의 變動에 變動에 관하여는 金融通貨委員會가 經濟與件을 考慮하여 그 基準을 判斷하며 總裁는 이에 必要한 資料를 金融通貨委員會에 提出하여야 한다. (1982. 10. 7.개정)

第6章 豫算 및 會計

第31條 (事業年度) 當銀行의 事業年度는 政府의 會計年度와 같이 한다.

第32條 (豫算의 提出과 承認) ① 當銀行은 每事業年度마다 豫算을 作成하고 金融通貨運營委員會의 同意를 얻어 前年度 10月 31日까지 財務部長官에게 提出하여야 한다.(1982. 10. 7.개정)

② 金融通貨運營委員會는 事業年度 開始前에 國務會議의 審議을 거쳐 大統領의 定하는 바에 따라 前項의 豫算을 承認한다.

第33條 (追加更正豫算의 提出과 承認) ① 當銀行은 豫算이 成立된 後에 생긴 事業計劃의 變動 其他 不可避한 事由로 因하여 이미 成

立된 豫算에 變更을 加할 必要가 있을 때에는 追加更正豫算을 提出 할 수 있다.

② 追加更正豫算의 提出 및 承認節次는 本豫算의 提出 및 承認節次에 依한다.

第34條（退職慰勞金） 當銀行은 金融通貨運營委員會의 定하는 바에 依하여 退職하는 總裁 以下 모든 任員과 職員에게 退職慰勞金을 支給한다.

第35條（賞與金） 當銀行은 金融通貨運營委員會의 定하는 바에 依하여 賞與金을 支給할 수 있다.

第36條（研究費） 當銀行은 經濟, 通貨 또는 銀行業務에 관한 專門家の 養成을 獎勵 後援하고 當銀行의 優秀한 職員 또는 其他 適格者에게 研究費用을 支給할 수 있다.(1982. 10. 7.개정)

第37條（決算書의 提出） 當銀行은 每事業年度 終了後 翌年度 3月 20日까지 當該年度의 決算書(損益計算書, 貸借對照表 및 剩餘金處分計算書)를 金融通貨運營委員會의 承認을 거쳐 財務部長官에게 提出하여야 한다.

第38條（利益金の 處理） 當銀行의 年純利益金은 資産의 充分한 減價償却에 充當한 後 다음 각호에 依하여 使用하여야 한다.(1982. 10. 7. 개정)

1. 純利益金の 100分の 10는 毎年 積立하여야 한다.
2. 第1號의 積立金 이외에 政府의 承認을 얻어 特定目的을 위한 積立金を 保有할 수 있다.(1982. 10. 7.개정)
3. 第1號 및 第2號의 積立을 한 後의 殘餘純利益金은 政府의 一般歲入으로 納付한다.(1982. 10. 7.개정)

第39條 (損失金の 補償) 當銀行의 決算純損失金은 事業年度마다 積立金으로써 補填하고 積立金이 不足할 때에는 政府에 그 補償을 要請한다.

第40條 (會計規程) ① 當銀行의 會計에 관하여 其他 必要한 事項은 總裁가 會計規程으로 이를 定한다.

② (1982. 10. 7.삭제)

第7章 補則(1982. 10. 7.개정)

第41條 (顧問 囑託) 當銀行은 業務遂行上 必要한 境遇에는 韓國인 또는 外國人을 顧問 또는 囑託으로 雇傭할 수 있다.

附則(1982. 10. 7.신설)

本 定款은 財務部長官의 承認을 얻는 날로부터 施行한다.